

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge

Einheit 3

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko
morgaine.jelitko@jura.uni-goettingen.de

Inhalte der heutigen Einheit

- **Anfechtung und Trennungs- und Abstraktionsprinzip**
 - Wiederholung
 - Übungsfall 19
- **Geschäftsfähigkeit**
 - Einordnung und Formen
 - Beschränkte Geschäftsfähigkeit
 - Übungsfälle 9, 10, 11



Anfechtung – Aufbauschema

I. Anfechtungsgrund (§§ 119 Abs. 1, Abs. 2, 120, 123 BGB)

- inkl. **Kausalität** zwischen Irrtum und Abgabe der WE
- s. für die Anfechtungsgründe im Einzelnen die nächste Folie

II. Wirksame Anfechtungserklärung

- Erklärung des Anfechtungsberechtigten, § 143 Abs. 1 BGB
- Gegenüber dem richtigen **Anfechtungsgegner**, § 143 Abs. 2-4 BGB

III. Anfechtungsfrist (§§ 121, 124 BGB)

[IV. Kein Ausschluss des Anfechtungsrechts (§ 144 BGB)]

Rechtsfolgen der Anfechtung:

- *ex tunc* Nichtigkeit der WE, § 142 Abs. 1 BGB
- Ggf. Schadensersatzpflicht des Anfechtenden, § 122 Abs. 1 BGB



Anfechtungsgründe

- **Irrtum bei der Erklärung** (§§ 119 Abs. 1, 120 BGB)
 - **Inhaltsirrtum** (§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB)
 - Der Erklärende weiß, was er sagt, gibt dem aber einen anderen Inhalt
 - z.B. Bestellung eines „halven Hahns“ im Glauben, es sei ein halbes Hähnchen, obwohl es sich um ein Roggenbrötchen mit Käse handelt
 - **Erklärungsirrtum** (§ 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB)
 - Der Erklärende erklärt etwas anderes als er wollte
 - z.B. Schreibfehler, Versprechen, Vergreifen
 - **Übermittlungsirrtum** (§ 120 BGB)
- **Eigenschaftsirrtum** (§ 119 Abs. 2 BGB)
 - Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften (z.B. Alter, Echtheit, **nicht** aber Preis)
- **Arglistige Täuschung** (§ 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB)
- **Rechtswidrige Drohung** (§ 123 Abs. 1 Alt. 2 BGB)



Trennungs- und Abstraktionsprinzip

- **Trennungsprinzip:** Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft sind zwei unterschiedliche Rechtsgeschäfte
 - Der Käufer wird nicht mit dem Abschluss des Kaufvertrages Eigentümer
- **Abstraktionsprinzip:** Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft sind in ihrer Wirksamkeit voneinander unabhängig
 - Hintergrund:
 - Erleichterung der verzögerten Abwicklung von Verträgen
 - Klarheit der Rechtezuordnung
 - Bei unwirksamen Schuldverträgen, aber wirksamen Übereignungen muss ggf. nach **§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB** rückabgewickelt werden (= ungerechtfertigte Bereicherung)



Trennungs- und Abstraktionsprinzip

- A kauft von B ein Buch, bezahlt und nimmt das Buch mit nach Hause.
 - ein Lebenssachverhalt
 - drei rechtliche Verträge
- 1. Kaufvertrag zwischen A und B, § 433 BGB (A = Käufer, B = Verkäufer)
 - a. B schuldet A die Übereignung des Buches, § 433 Abs. 1
 - b. A schuldet B die Übereignung des Geldes, § 433 Abs. 2
- 2. Übereignung zwischen B und A bzgl. des Buches, § 929 S. 1 (dinglicher Vertrag)
- 3. Übereignung zwischen A und B bzgl. des Geldes, § 929 S. 1 (dinglicher Vertrag)



Übungsfall 19

A bietet B schriftlich den Kauf seines Computers für 230 Euro an. Beim Verfassen des Briefs verschreibt sich A, denn er wollte B den Computer für 320 Euro verkaufen. B kann den Irrtum des A nicht erkennen und teilt A mit, dass er den Computer kaufen möchte. A übersendet B den Computer und B überweist A 230 Euro. Jetzt bemerkt A seinen Irrtum und will seinen Computer wiederhaben.

Kann A von B den Computer herausverlangen?



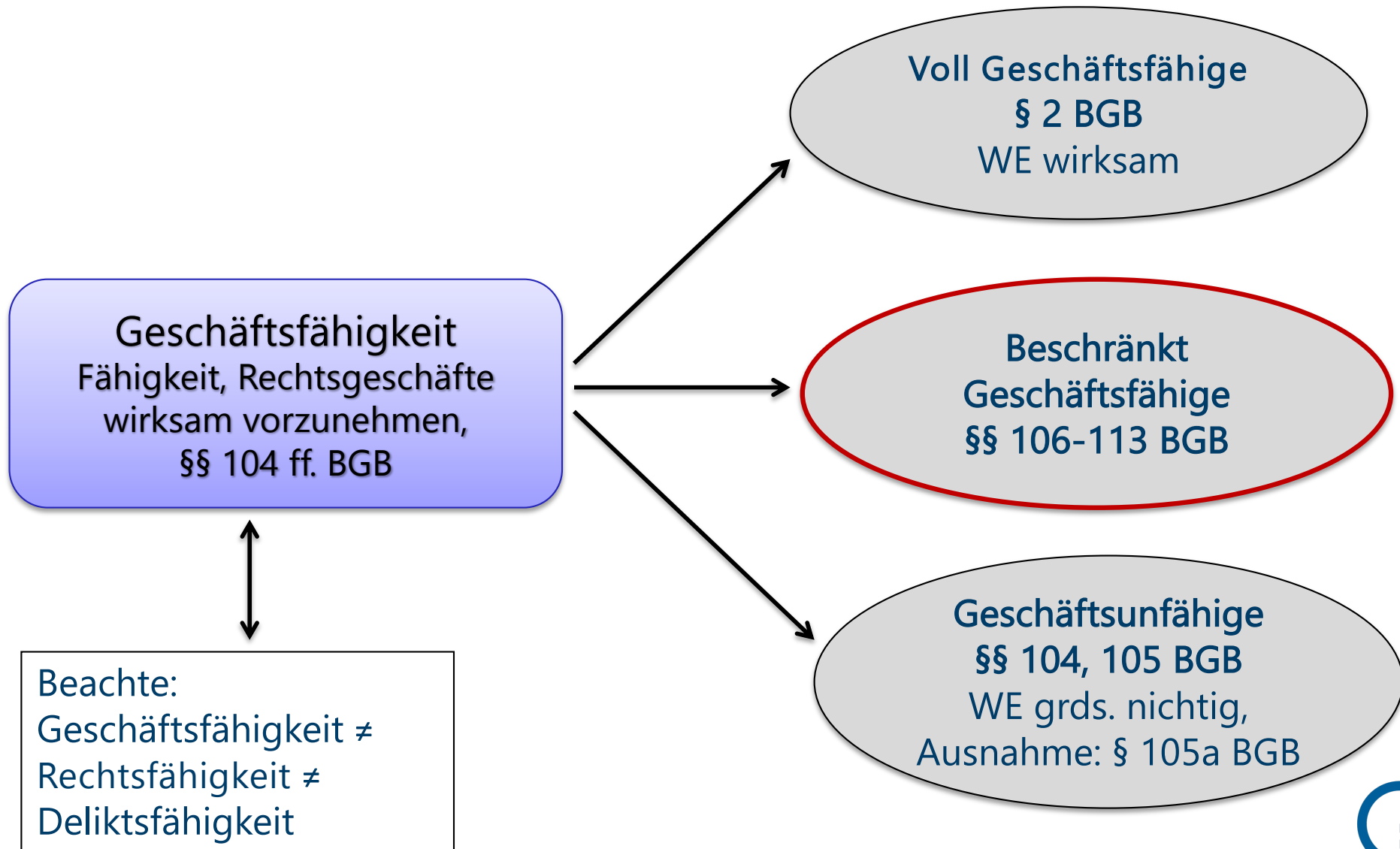
Geschäftsfähigkeit

§§ 104 ff. BGB



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Überblick: Einordnung und Formen der Geschäftsfähigkeit



Beschränkte Geschäftsfähigkeit



Beschränkte Geschäftsfähigkeit

Wer?

- §§ 2, 106 BGB: Minderjährige von 7 bis 17 Jahre

Folge?

- Rechtsgeschäfte können nur nach Maßgabe der §§ 107-113 BGB wirksam vorgenommen werden
- Grundsätzlich gilt: Der beschränkt Geschäftsfähige kann Rechtsgeschäfte **nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters** vornehmen, §§ 107, 108 BGB
- **Ausnahmen:**
 - Für den beschränkt Geschäftsfähigen ist das Rechtsgeschäft ein **lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft**, § 107 BGB
 - Es gilt einer der Sonderfälle
 - „Taschengeldparagraph“: § 110 BGB
 - Partielle Geschäftsfähigkeit: §§ 112, 113 BGB



Prüfungsreihenfolge für die Wirksamkeit einer Willenserklärung eines beschränkt Geschäftsfähigen

1. Liegt ausnahmsweise **partielle GF** gem. §§ 112 oder 113 BGB vor?

- RF: bGF ist für ein ganz bestimmtes Rechtsgeschäft voll geschäftsfähig und kann eine wirksame WE abgeben

2. Handelt es sich um ein **lediglich rechtlich vorteilhaftes RG** für den bGF?

- RF: § 107 BGB: Solche WE kann der bGF ohne die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters abgeben und empfangen (§ 131 Abs. 2 S. 2 BGB)

3. Wenn Punkt 1 und 2 (-) → WE des bGF ist **mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters wirksam**, § 107 BGB

- richtet sich nach §§ 182, 183 BGB
- verschiedene Formen der Einwilligung, insbes. auch § 110 BGB

Wenn Einwilligung (-), RG schwebend unwirksam, § 108 Abs. 1 BGB

4. Nach § 108 Abs. 1 BGB **schwebend unwirksames Rechtsgeschäft** hängt von der **Genehmigung** des gesetzlichen Vertreters ab

- Erteilung → § 184 Abs. 1 BGB: Rechtsgeschäft ex tunc wirksam
- Verweigerung → Rechtsgeschäft ex tunc nichtig
- Beachte: Aufforderung zur Erteilung, § 108 Abs. 2 BGB
- Beachte: Widerrufsrecht des anderen Teils, § 109 BGB



Lediglich rechtlich vorteilhafte Geschäfte (zustimmungsfrei), § 107

Verpflichtungsgeschäfte

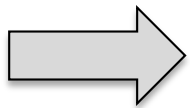
(+), wenn bGF keine Verpflichtungen treffen

- idR (+) bei Schenkung (kann uU aber auch anders sein, beachte § 525 BGB)
- (-) bei KaufV, bGF trifft Verpflichtung, den Kaufpreis zu zahlen bzw. Kaufsache zu übereignen

Verfügungsgeschäfte

grds. (+), wenn zugunsten des bFG ein Verfügungsgeschäft vorgenommen wird (z.B. Eigentumsübertragung gem. §§ 929 ff. BGB an den Minderjährigen)

→ **Beachte:** Maßgeblich ist allein die **rechtliche Wirkung**, wirtschaftliche **Vorteile** sind **irrelevant**



Ist ein Rechtsgeschäft für den beschränkt Geschäftsfähigen **lediglich rechtlich vorteilhaft**, kann er dieses **ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters** abschließen.



Zustimmung, § 182 Abs. 1 BGB

Vorherige
Zustimmung

Einwilligung,
§ 183 S. 1 BGB
Beispiel: § 107 BGB

Wirksamkeit von Anfang an

Nachträgliche
Zustimmung

Genehmigung,
§ 184 Abs. 1 BGB
Beispiel: § 108 Abs. 1 BGB

Rückwirkende Wirksamkeit



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Übungsfall 9

Dem 14-jährigen Manuel graut es vor dem tristen Abendbrot. In einem von seinen Eltern unbeobachtetem Moment bestellt er beim Pizzaservice des Antonio eine Familienpizza „Al Capone“ mit extra Käse für 25 €. Bei Lieferung erklären die Eltern des Manuel gegenüber Antonio, weder die Bestellung noch den Konsum ungesunder Pizza zu billigen. Dennoch verlangt Antonio Bezahlung.

Kann Antonio von Manuel die Bezahlung der Pizza verlangen?



Übungsfall 10

A hält die Geschenke zu seinem 7. Geburtstag nicht für ausreichend. Er kauft sich daher einige Tage nach seinem Geburtstag beim Spielwarenhändler B noch einen Teddybären. Gegenüber B behauptet er wahrheitswidrig, dass seine Eltern ihm den Kauf erlaubt hätten. A kann den Teddybären sofort mitnehmen. Vereinbart wird, dass er den Kaufpreis später bar bezahlt.

1. Frage: Ist ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen?
2. Frage: Welche Möglichkeiten hat B, allfällige Unklarheiten über die rechtliche Situation zu beseitigen?
3. Frage: Ist A Eigentümer des Teddybären geworden?
4. Frage: Muss A dem B den Teddybären wieder herausgeben, wenn seine Eltern mit dem Geschäft nicht einverstanden sind?



Übungsfall 11

Der 14-jährige K bekommt von seinen Eltern 20 € Taschengeld im Monat, das er nach Belieben verwenden darf. Da ihm dieser Betrag zu wenig erscheint, möchte er ihn durch einen Lotteriegewinn aufbessern. Er kauft sich daher für 2 € ein Lotterielos. Tatsächlich gewinnt er 3.000 €. Hiervon kauft er sich bei V ein Profi-Rennrad, das er bar bezahlt. V steckt die Geldscheine des K in ein Kuvert und verwahrt dieses in seinem Tresor. Als seine Eltern von dem Geschäft erfahren, sind sie empört und fordern K auf, sich „sein Geld wieder zurückzuholen“.

Wie ist die Rechtslage?

